

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi Regi decreti; Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 È approvato il testo del Codice civile , il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. ((3)) ——— AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che “La legge 30 gennaio 1941, n. 14 , sul valore giuridico della Carta del Lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell' art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262 , che approva il testo del Codice civile , la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima”.

Art. 2 Un esemplare del testo del Codice civile , firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI. Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1942-XX Atti del Governo, registro n. 443, foglio n. 53 - MANCINI

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE Art. 1. (Indicazione delle fonti). Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi.

Art. 2. (Leggi). La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3. (Regolamenti). Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Art. 4. (Limiti della disciplina regolamentare). I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5. (Norme corporative). Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 6. (Formazione ed efficacia delle norme corporative). La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.

Art. 7. (Limiti della disciplina corporativa). Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8. (Usi). Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

Art. 9. (Raccolte di usi). Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Art. 10. (Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti). Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11. (Efficacia della legge nel tempo). La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Art. 12. (Interpretazione della legge). Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13. (Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative). Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Art. 14. (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali). Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15. (Abrogazione delle leggi). Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 16. (Trattamento dello straniero). Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 19. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 ((167)) ——— AGGIORNAMENTO (167) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile".

Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 30. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

Art. 31. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218))

CODICE CIVILE Art. 1. (Capacità giuridica). La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. ((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .

Art. 2. (((Maggiore età. Capacità di agire.)) ((La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro)) .

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))